

[일련번호 3]

현지처분요구서

2025년 정기감사 시 지적된 사항을 아래와 같이 현지 처분 요구하니 즉시 조치하시기 바랍니다.

2025년 10월 일

광주광역시도시공사 감사부서의 장 성명 000 (인)

【부 서 명】 @@@@팀

【제 목】 소규모 공사 건설기술인 배치 검토 미흡

【행정상 조치】 현지 주의

【재정상 조치】 -

【지 적 내 용】

1. 현 황

@@@@팀(구. \$\$\$\$팀)은 건축사업 공사 발주 및 감독, 준공에 관한 업무를 추진하면서 착공계 검토 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 위법·부당내용

「건설산업기본법」 제7조 제2항에 따라 건설공사의 발주자¹⁾는 시설물이 공공의 안전과 복리에 적합하게 건설되도록 공정한 기준과 절차에 따라 능력있는 건설사업자²⁾를 선정하여야 하고, 건설공사가 적정하게 시공되도록 노력하여야 하며,

같은 법 제40조에 따라 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 하고,

같은법시행령 제35조에 따라 건설공사의 현장에 배치하여야 하는 건설기술인은 해당 공사의 공종에 상응하는 건설기술인이어야 하며, 해당 건설공사 착수와 동시에 배치하여야 하고, 건설기술인 배치는 <별표 5>의 공사예정금액의 규모별 건설기술인 배치기준에 따르도록 되어 있다.

1) (발주자) 건설공사를 건설사업자에게 공급하는 자를 말함

2) (건설사업자) 「건설산업기본법」 또는 다른 법률에 따라 등록 등을 하고 건설업을 하는 자를 말함

<별표 5> 공사예정금액의 규모별 건설기술인 배치기준

공사 예정금액의 규모	건설기술인 배치기준
30억원 미만	1. 산업기사 이상 자격취득자로서 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 사람 2. 「건설기술진흥법」에 따른 건설기술인 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 가. 해당 직무분야의 중급기술인 이상인 사람 나. 해당 직무분야의 초급기술인으로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년 이상 종사한 사람
- 건설사업자가 시공하는 1건 공사의 공사예정금액이 5억원 미만의 공사인 경우에는 해당 업종에 관한 별표 2에 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 사람으로서 해당 직무분야에서 3년 이상 종사한 사람 을 배치할 수 있다. - 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 전문공사를 시공하는 경우로서 1건 공사의 공사예정금액이 1억원 미만의 공사인 경우에는 해당 업종에 관한 별표2에 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 사람 을 배치할 수 있다	

따라서 건설공사의 감독자는 건설사업자가 제출한 착공계 검토 시 건설기술인 배치기준에 적합한 자가 현장에 배치될 수 있도록 하여 건설공사가 안전하고 적정하게 시공될 수 있도록 하여야 한다.

그런데 @@@@팀 ---급 +++³⁾은 최근 3년간 공사 예정금액 5억 미만의 건설공사를 추진하면서 착공계를 검토하여 경력 등 건설기술인 배치기준에 적합한 자가 현장에 배치될 수 있도록 조치하여야 했음에도 <표>와 같이 건설기술인의 경력 등 배치기준을 검토를 미흡하게 수행하였다.

<표> 건설기술인 배치현황

(단위 : 천원)

구분	공사명	예정금액	공사기간	착공계 건설기술인			검토 여부
				분야	자격	경력	
종합	A공사	258,239	2023.8.1.~ 2023.8.29.	건설안전	산업기사	미확인	분야, 경력 미확인
종합	B공사	55,300	2023.11.24.~2 023.12.23.	건축도장	기능사	-	
전문	C공사	108,563	2023.12.1.~ 2023.12.29.	건축	기사	미확인	

【처 분 요 구】

@@@@@팀은

향후 유사 사례가 재발하지 않도록 소속직원에 대한 직무교육을 실시하는 등 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

3) 2022.06.20일 광주광역시도시공사에 **